

1500929-10.2020.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fredison Capeline

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2180846/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 12604472 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2233/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2180846 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

1ª Vara

Rua DR.JOÃO ADOLFO STEIN, Nº 171, Capivari-SP - cep 13360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500929-10.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500929-10.2020.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2180846/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 12604472 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2233/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2180846 - DEL.POL.CAPIVARI, 2233/20/922 -

DEL.POL.CAPIVARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO TIZZIANI CAMACHO ARAKAKI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fredison Capeline

Vistos.

RENATO TIZZIANI CAMACHO ARAKAKI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, conforme narrado na denúncia:

"Consta dos incluídos autos de inquérito policial que no dia 23 de julho de 2020, por volta da 22h40min., na rua Caiapós, bairro Vila do Carmo, nesta cidade e comarca de Capivari, RENATO TIZZIANI CAMACHO ARAKAKI, identificado as fls. 05/6, trazia consigo, guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,, 36 eppendorfs de cocaína e 28 porções de maconha, pesando 52,5 e 75 gramas, respectivamente,

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo pericial de fls. 14/7."

Réu preso em flagrante delito no dia 24 de julho de 2020 e convertida em preventiva.

Com a citação, o acusado apresentou Defesa Preliminar nos autos.

A denúncia foi recebida às fls. 199/200.

Durante a instrução criminal, foi colhida a prova oral. O réu, ao final, foi interrogado (cf. Mídias).

Em debates, as partes se manifestaram nos autos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito em tela está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação (fls. 14/17; 94/96), e, finalmente, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 370/372).

Autoria é certa.

Veja-se o conteúdo da prova oral.

O policial militar Kimair Eduardo dos Santos disse que participou da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Disse que o réu foi encontrado no local dos fatos praticando tráfico de drogas na companhia de outra pessoa. Na abordagem, o réu foi capturado e o outro homem conseguiu se evadir. Na posse do réu encontraram as drogas apreendidas, celular e dinheiro. O local é conhecido como ponto de venda de drogas na cidade. O réu resistiu à prisão e restou levemente lesionado, sendo necessário o uso da força moderada por parte dos policiais.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Marcos Vinicius Leão Almeida.

O réu negou a prática da infração em tela. Disse que é usuário de crack há muito tempo. Disse que estava no local para fins de adquirir drogas, não as vender. Alega inocência. Disse que ficou preso por um mês e vinte dias. Está em prisão domiciliar. Disse que o pai está com câncer. Disse que montou uma pastelaria para fins de rendas.

Não obstante versão desclassificatória ou absolutória sustentada pelo réu na autodefesa, tenho que elementos de convicção nos autos deixam clara a autoria quanto a sua pessoa e a configuração do crime de tráfico de drogas, dadas as circunstâncias do crime em tela. Não se apresenta crível a tese de compra de drogas por parte do réu, seja pela quantidade, seja pela variedade das substâncias, características típicas do comércio ilegal.

Ademais, os depoimentos dos policiais se apresentam uníssonos e detalhados, de forma que merecem credibilidade. E não há qualquer motivo para desmerecer a atuação e o depoimento dos policiais que, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, têm o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função

repressora. "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antônio Luiz Pires Neto, Relator, Ap. nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Os policiais ouvidos nesta instância prestaram depoimento detalhado e coerente, que merece o mesmo crédito que qualquer outra testemunha. Aliás, por serem agentes públicos sem interesse na demanda, suas declarações, suficientemente claras e seguras, possuem presunção de idoneidade. Frise-se que não há razão concreta para se duvidar dos depoimentos dos policiais, no caso, que agiram no estrito cumprimento de seu dever e sem nenhum sinal de abuso ou falso.

Já o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a quantidade de drogas, em porções individuais, prontas para consumo.

Acrescente-se, por fim, que a alegação do acusado de que se utilizaria de toda a droga com ele apreendida par uso pessoal, não deve prosperar. Isso porque não existe comprovação dessa situação nos autos, assim como as duas circunstâncias podem coexistir perfeitamente, não são excludentes ou incompatíveis, de modo que a dependência e/ou uso não impede a configuração do narcotráfico, estando este ilícito perfeitamente delineado nos autos.

De rigor, portanto, a condenação do réu nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosimetria das penas.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, ausente circunstância desfavorável, fixo a pena base no seu patamar mínimo o que implica na pena de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Nada a considerar na segunda etapa.

Em terceira fase, vejo que é admissível a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11343/06, visto que o réu é primário e a quantidade de drogas não é relevante, aplico a causa de diminuição no grau máximo, em dois terços, ficando as penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Sem outras causas modificativas a considerar, torna as penas definitivas.

Fixo, por fim, o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, não havendo qualquer justificativa para imposição de regime mais gravoso.

As particularidades do caso não permitem a substituição ou suspensão da pena privativa, posto que não suficiente para prevenção e repressão do crime em tela.

A diária da multa é fixada no mínimo legal.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para condenar RENATO TIZZIANI CAMACHO ARAKAKI como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 dias-multa no mínimo unitário.

Apelo em liberdade. Revogo a prisão domiciliar e outras medidas cautelares eventualmente existentes. Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), comunicando o perdimento dos bens em prol da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, autorizada a transferência da verba apreendida em prol do FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas.

Autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizado, guardando-se amostra até o trânsito em julgado, quando então esta poderá também ser destruída pela autoridade policial.

Com o trânsito em julgado da presente decisão:
expeça-se guia de recolhimento para a execução penal, quando da prisão do acusado;
notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados;
oficie-se ao Instituto de Identificação IIRGD;
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), para fins de cumprimento do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

Taxa judiciária pelo réu, nos termos da legislação estadual vigente, com a ressalva da assistência pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Capivari, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA